

Interner Sachstandsvermerk Pfarrbüro Sancta Caecilia

Am Montagmorgen liegen gleichzeitig vier Vorgänge auf dem Tisch: staatlicher Kirchenaustritt, kirchliche Trauung, Kommunion bei einer Beerdigung und eine zweckgebundene Großspende für die Orgel.

Person	Rolle	Besonderheit
Adelgund von Rabenfels	getauft, 2019 staatlich ausgetreten	möchte Kommunion und Mitwirkung am Begräbnis
Kunigunde von Rabenfels	Tochter, katholisch getauft	will Jasper kirchlich heiraten
Jasper Ellingworth	Verlobter	anglikanisch getauft
Mechthild Rabenfels	verstorbene Mutter	jahrzehntelang aktiv in der Pfarrei

Taufregisterauszug und Randvermerke

Adelgund Maria von Rabenfels, geboren am 14. April 1982, getauft am 2. Mai 1982 in Sancta Caecilia.

Randvermerke

- Firmung: 11. Juni 1996, Domkirche Rheinwarte.
- Staatliche Austrittserklärung: Mitteilung der Meldebehörde vom 17. Oktober 2019.
- Keine Löschung des Taufeintrags.

Kirchenaustritt: staatliche Erklärung und kirchliche Folgen

Sachstand

Adelgund von Rabenfels hat 2019 vor der staatlichen Stelle den Kirchenaustritt erklärt (Bescheinigung in Kopie beim Taufregistrauszug, Aktenstück 03). Anlass war nach ihrer Aussage im Gespräch mit dem Pfarrer "die Kirchensteuer nach der Erbschaft, nicht der Glaube". Sie besucht weiterhin gelegentlich die Abendmesse und möchte nun beim Begräbnis ihrer Mutter Mechthild Rabenfels mitwirken und die Kommunion empfangen.

Staatliche Ebene

Mit der Austrittserklärung endet die Heranziehung zur Kirchensteuer (Kirchensteuergesetz des Landes; Wirkung ab dem Folgemonat der Erklärung). Mehr regelt der Staat nicht — über Sakramente, Ämter und kirchliche Rechte sagt die staatliche Bescheinigung nichts.

Kirchenrechtliche Ebene

Die Taufe bleibt

- **c. 849 CIC:** Die Taufe prägt ein unauslöschliches Merkmal ein (character indelebilis); eine "Enttaufung" gibt es nicht.
- **c. 96 CIC:** Durch die Taufe ist der Mensch der Kirche eingegliedert und in ihr Person mit Pflichten und Rechten.
- **c. 11 CIC:** Rein kirchliche Gesetze verpflichten die katholisch Getauften — unabhängig vom staatlichen Status.

Die frühere Figur des "actus formalis defectionis" wurde durch das Motu Proprio **Omnium in mentem (2009)** aus den Ehenormen (cc. 1086, 1117, 1124) gestrichen: Auch Ausgetretene bleiben formpflichtig.

Wirkung des Austritts nach deutscher Ordnung

Maßgeblich ist das **Allgemeine Dekret der Deutschen Bischofskonferenz vom 20.09.2012**: Die vor staatlicher Stelle erklärte Austrittserklärung ist eine **öffentliche, schwerwiegende Distanzierung** von der kirchlichen Gemeinschaft (Verstoß gegen cc. 209 § 1, 222 § 1 CIC). Rechtsfolgen unter anderem:

- kein Empfang von Buße, Eucharistie, Firmung, Krankensalbung (außer Todesgefahr);
- keine kirchlichen Ämter, kein Patendienst, keine Gremienmitgliedschaft;
- kirchliches Begräbnis des Ausgetretenen selbst nur bei erkennbarem Zeichen der Reue vor dem Tod;
- der Pfarrer **sucht das Gespräch** und lädt zur Wiederversöhnung ein.

Wichtig: Der Austritt wird seit 2012 **nicht** pauschal als Apostasie oder Schisma mit Tatstrafe der Exkommunikation (cc. 751, 1364 CIC) gewertet — die Motive (hier: Steuer, nicht Glaubensabfall) sind zu würdigen.

Konsequenz für die vier Vorgänge dieser Akte

Vorgang	Wirkung des Austritts
Kommunion beim Begräbnis (Aktenstück 06)	Nach dem Dekret 2012 grundsätzlich gesperrt; Rückweg über Gespräch und Wiederversöhnung — vor dem Termin klären, Ordinariat einbinden
Mitwirkung am Begräbnis	Lesung/Fürbitten sind keine Sakramente; pastorale Abwägung möglich, öffentliche kirchliche Funktionen scheiden aus
Mischehe der Tochter (Aktenstück 05)	Unberührt — Kunigunde ist nicht ausgetreten; der Status der Mutter ist für Formpflicht und Erlaubnis ohne Belang
Orgelspende (Aktenstück 08)	Annahme von Zuwendungen Ausgetretener ist nicht verboten; Zweckbindung und Gremien beachten

Empfehlung an den Pfarrer

1. Persönliches Gespräch mit Adelgund **vor** dem Begräbnistermin; Ziel: Bereitschaft zur Wiederversöhnung klären und den diözesanen Rückkehrweg (Erklärung, Gespräch, ggf. Beichte) anstoßen — Rückfrage ans Ordinariat läuft (Aktenstücke 09, 17).
2. Keine Konfrontation an der Kommunionbank — die Lage ist vor der Liturgie zu lösen; die Würde des Begräbnisses von Mechthild (die nicht ausgetreten war, c. 1184 CIC also nicht einschlägig) hat Vorrang.
3. Gesprächsdokumentation ins Pfarrarchiv; Randvermerk im Taufbuch erst nach förmlicher Rückkehr ändern (Aktenstück 03).

Offene Punkte

- Zuständige Diözese für den Rückkehrweg (Wohnsitz- vs. Taufpfarrei) klären.
- Diözesane Wiederaufnahmeordnung beim Ordinariat erfragen.
- Hinweis an Adelgund: kirchensteuerliche Folgen einer Rückkehr (KiStG des Landes) beim Steuerberater klären — nicht Aufgabe der Pfarrei.

Eheakte: Mischehe, Formpflicht und mögliche Nichtigkeitsfrage

Sachstand

Kunigunde von Rabenfels (katholisch getauft, nicht ausgetreten) will Jasper Ellingworth heiraten. Jasper ist **anglikanisch getauft** (Church of England, Taufschein der Pfarrei St. Botolph liegt vor, beglaubigte Übersetzung angefordert). Die Trauung soll in der katholischen Pfarrkirche Sancta Caecilia stattfinden. Beide wünschen eine Messe; Jasper möchte "nichts unterschreiben, was sein Gewissen bindet".

Kanonische Einordnung

1. Mischehe, nicht Religionsverschiedenheit

Jasper ist gültig getauft (anglikanische Taufe wird anerkannt: Materie, Form, Intention — Taufschein prüfen). Damit liegt eine **Mischehe** nach **c. 1124 CIC** vor (Ehe zwischen einer katholischen und einer getauften nichtkatholischen Partei) — **kein** trennendes Ehehindernis der Religionsverschiedenheit nach c. 1086 CIC (das nur bei Ungetauften greift und Dispens erfordern würde).

2. Erlaubnis statt Dispens

- **c. 1124 CIC**: Die Mischehe ist ohne ausdrückliche **Erlaubnis (licentia)** der zuständigen Autorität verboten — aber gültig auch ohne sie (Verbots-, kein Nichtigkeitstatbestand).
- **c. 1125 CIC**: Der Ortsordinarius kann die Erlaubnis erteilen bei gerechtem und vernünftigem Grund, wenn (1) die katholische Partei erklärt, Gefahren des Glaubensabfalls abzuwenden, und **verspricht, alles in ihren Kräften Stehende zu tun**, damit die Kinder katholisch getauft und erzogen werden; (2) die andere Partei über diese Versprechen **rechtzeitig informiert** wird; (3) beide über Wesenseigenschaften und Ziele der Ehe (c. 1055, 1056: Einheit, Unauflöslichkeit, Gattenwohl, Nachkommenschaft) belehrt werden und sie nicht ausschließen.
- Wichtig für Jaspers Sorge: **Nur die katholische Partei verspricht**. Jasper unterschreibt nichts über die Kindererziehung — er nimmt die Erklärung Kunigundes lediglich zur Kenntnis. Das löst seine Gewissensbedenken regelmäßig auf.

3. Formpflicht und Trauungsform

- **c. 1108 CIC**: Kanonische Eheschließungsform — Assistenz des Ortsordinarius/Pfarrers oder eines Delegierten plus zwei Zeugen. Kunigunde ist formpflichtig (c. 11; der Austritt der **Mutter** ändert daran nichts).
- Trauung in Sancta Caecilia: Der Pfarrer assistiert kraft Amtes (c. 530 n. 4), wenn mindestens eine Partei Wohnsitz/Quasiwohnsitz in der Pfarrei hat (c. 1115) — prüfen: Kunigunde wohnt im Pfarrgebiet (Meldebescheinigung in Aktenstück 02-Chronologie vermerkt).
- **Liturgische Form**: Bei Mischehen ist die Trauung **innerhalb der Messe möglich**, aber pastoral abzuwägen (Kommunionempfang des anglikanischen Partners richtet sich nach c. 844 § 4 — Einzelfallentscheidung, nicht Regelfall). Empfehlung: Wortgottesdienst-Form mit anglikanischem Geistlichen als Gast (gemeinsames Gebet, keine Konzelebration).

4. Dokumentation

- Ehevorbereitungsprotokoll (Diözesanformular) mit: Taufscheine beider (katholischer Taufschein neueren Datums, max. 6 Monate, mit Ledigennachweis aus dem Taufbuch), Erklärung/Versprechen Kunigundes nach c. 1125, Kenntnisnahme Jaspers, Belehrungsvermerk.
- Erlaubnisantrag (licentia) an das Ordinariat — zusammen mit der Rückfrage zu Adelgund (Aktenstück 17) bündeln.
- Eintrag ins Ehebuch und Meldung an die Taufpfarreien beider (c. 1121 f., bei Jasper: Mitteilung an St. Botolph höflich, aber ohne kanonische Pflicht).

Mögliche Nichtigkeitsfrage (vorsorglich)

Im Erstgespräch erwähnte Kunigunde eine **frühere standesamtliche Ehe Jaspers** (2014-2017, geschieden, keine Kinder). Prüfspur:

1. War Jaspers frühere Partnerin getauft? Wenn beide getauft: Die standesamtliche Ehe zweier Anglikaner ist **kanonisch gültig** möglich (Anglikaner unterliegen nicht der katholischen Formpflicht, c. 1108 gilt nur für Katholiken) — dann bestünde das **Ehehindernis des Ehebandes (c. 1085 CIC)**, und die neue Trauung wäre erst nach Nichtigklärung oder Tod der früheren Partnerin möglich.
2. Das wäre kein Mischehen-Problem, sondern ein Ligamen-Problem — **vorrangig zu klären**, bevor Termine zugesagt werden.
3. Unterlagen anfordern: Heiratsurkunde 2014, Scheidungsurteil 2017, Taufstatus der früheren Partnerin. Bei bestätigtem Ligamen: Verweis an das Offizialat (Ehenichtigkeitsverfahren, cc. 1671 ff.; Dauer realistisch 12-18 Monate — Termin Hochzeit nicht vorher fixieren).

Empfehlung

1. **Zuerst** die Ligamen-Frage klären (Unterlagen Jasper) — alles andere ist nachrangig.
2. Parallel Ehevorbereitungsprotokoll beginnen, Erlaubnisantrag vorbereiten.
3. Liturgische Form im Brautgespräch klären; anglikanischen Geistlichen frühzeitig einladen.
4. Keine Terminzusage für die Kirche, bevor Ordinariat und Ligamen-Prüfung durch sind.

Sakramentenzulassung, Kommunion und Beichte

Sachstand

Adelgund von Rabenfels fragt, ob sie bei der Beerdigung ihrer Mutter Mechthild zur Kommunion gehen darf. Sie ist katholisch getauft, 2019 staatlich ausgetreten (Aktenstück 04), besucht gelegentlich die Abendmesse und beschreibt sich als "gläubig, aber mit der Institution zerstritten". Das Begräbnis ist in elf Tagen angesetzt.

Kanonische Prüfspur

1. Grundnorm: c. 912 CIC

Jeder Getaufte, dem es rechtlich nicht verboten ist, kann und muss zur heiligen Kommunion zugelassen werden. Die Frage ist also: Besteht ein rechtliches Verbot?

2. Die beiden Sperren

- **c. 915 CIC** (Sperre von Amts wegen): Nicht zuzulassen sind Exkommunizierte und Interdizierte nach Verhängung/Feststellung der Strafe sowie jene, die **hartnäckig in offenkundiger schwerer Sünde verharren**. Das DBK-Dekret vom 20.09.2012 ordnet den staatlichen Austritt als schwerwiegende öffentliche Distanzierung ein und schließt vom Sakramentenempfang aus — die Pfarrei darf Adelgund also nicht einfach "durchwinken", solange keine Wiederversöhnung erfolgt ist.
- **c. 916 CIC** (Sperre im Gewissen): Wer sich einer schweren Sünde bewusst ist, soll ohne vorherige sakramentale Beichte weder zelebrieren noch kommunizieren — das ist die Ebene Adelgunds eigener Gewissensprüfung.

3. Der Rückweg in elf Tagen — realistisch

1. **Gespräch mit dem Pfarrer** (Termin diese Woche): Bereitschaft zur Wiederversöhnung klären. Adelgunds Motivlage (Steuer, nicht Glaubensabfall) spricht dafür, dass keine Apostasie vorliegt — das erleichtert den Weg.
2. **Diözesaner Wiederaufnahmeweg**: Nach verbreiteter diözesaner Ordnung genügen schriftliche Wiederaufnahmeerklärung gegenüber dem Pfarrer mit Zustimmung des Ordinariats; manche Bistümer verlangen ein dokumentiertes Glaubensgespräch. Rückfrage läuft (Aktenstück 17) — **Eilvermerk** wegen des Begräbnistermins setzen.
3. **Beichte**: Unabhängig vom äußeren Verfahren (forum externum) steht die sakramentale Versöhnung (forum internum). Empfehlung: Beichtgelegenheit vor dem Begräbnis anbieten — c. 916 wäre damit ebenfalls beantwortet. Beachte: Die Lossprechung von der mit dem Austritt verbundenen Lage kann nach diözesanem Recht dem Ordinarius vorbehalten sein — der Beichtvater klärt seine Befugnis vorher (c. 508, Paenitentiarie-Anfrage falls nötig).
4. **Kein öffentlicher Konflikt**: Falls die Wiederversöhnung bis zum Begräbnis nicht gelingt, wird Adelgund **vorab und unter vier Augen** gebeten, auf den Kommunionempfang zu verzichten; eine Zurückweisung an der Kommunionbank findet nicht statt. Alternativ: Segensgestus (Arme gekreuzt) anbieten — pastoral eingeführt, kanonisch unbedenklich.

4. Abgrenzung: Mitwirkung am Begräbnis

Lesung, Fürbitte, Wortbeitrag am Grab sind **keine Sakramente** und keine kirchlichen Ämter im Sinne des DBK-Dekrets. Pastorale Abwägung: Die Mitwirkung der Tochter am Begräbnis der Mutter ist regelmäßig

zuzulassen — sie widerspricht weder c. 915 noch dem Dekret und dient der Versöhnung mehr als jede Verweigerung.

5. Das Begräbnis selbst

Mechthild Rabenfels war nicht ausgetreten und jahrzehntelang aktiv in der Pfarrei — das kirchliche Begräbnis ist selbstverständlich (c. 1176 ff. CIC); die Versagungsgründe des c. 1184 CIC (offenkundige Apostaten, Häretiker, Schismatiker; Wahl der Feuerbestattung aus glaubensfeindlichen Gründen; offenkundige Sünder mit Ärgernisgefahr) liegen ersichtlich nicht vor.

Empfehlung

1. Heute: Pfarrer vereinbart Gespräch mit Adelgund; Ordinariat erhält Eilvermerk zur Wiederaufnahme (Aktenstück 17 ergänzen).
2. Beichtangebot vor dem Begräbnis; Beichtvater klärt vorab seine Absolutionsbefugnis.
3. Liturgieplanung: Mitwirkung Adelgunds (Lesung) einplanen — unabhängig vom Ausgang der Kommunionfrage.
4. Falls Wiederversöhnung rechtzeitig: kurzer Aktenvermerk, Randvermerk-Korrektur im Taufbuch (Aktenstück 03) einleiten.

Katechetische Notiz: Gericht, Hölle, Umkehr und Barmherzigkeit

Die katholische Lehre spricht ernsthaft von Gericht, Freiheit, Sünde und der Möglichkeit endgültiger Selbstverschließung gegen Gott. Die Rede von Hölle ist kein Instrument, um Menschen kleinzumachen, sondern ein Ruf zur Verantwortung und zur Umkehr.

Pfarrvermögen: zweckgebundene Spende für die Orgel

Sachstand

Die Familie von Rabenfels bietet **180.000 EUR** für die Restaurierung der historischen Orgel (Walcker-Orgel von 1897, denkmalgeschützt) an. Das Angebot kam im Trauergespräch; es soll "dem Andenken von Mechthild Rabenfels" gewidmet sein. Gewünscht werden: Namensnennung auf einer Stiftertafel, jährlich eine Messe in ihrem Gedenken und "ein Mitspracherecht bei der Auswahl des Orgelbauers". Teil des Betrags (60.000 EUR) soll von Adelgund kommen — der 2019 Ausgetretenen.

Kanonische Prüfung

1. Annahmefähigkeit

- **c. 1267 § 1 CIC:** Spenden an die Pfarrei gelten als der juristischen Person Pfarrei (c. 515 § 3) gegeben; der Pfarrer vertritt sie (c. 532).
- **c. 1267 § 2 CIC:** Annahme darf bei **Auflagen oder Bedingungen** nur mit Erlaubnis des Ordinarius erfolgen, wenn die Auflage die Vermögenssubstanz oder dauerhafte Verpflichtungen betrifft — hier einschlägig: jährliche Gedenkmesse als **Dauerverpflichtung**, dazu das verlangte Mitspracherecht.
- **Schwellenwerte:** Diözesane Vermögensordnungen verlangen ab bestimmten Beträgen (häufig 25.000-50.000 EUR) die Genehmigung des Ordinariats für Annahme und Verwendung; 180.000 EUR liegt sicher darüber. **Genehmigungsantrag erforderlich.**

2. Gremienbeteiligung

- **Kirchenvermögensverwaltungsrat / Kirchenverwaltung** (je nach Diözese; partikularrechtlich auf Grundlage von c. 537 CIC): Beschluss über Annahme, Zweckbindung und Auftragsvergabe.
- Bei Bauarbeiten an der denkmalgeschützten Orgel: zusätzlich diözesanes Bauamt und staatlicher **Denkmalschutz** (Landesdenkmalamt; Orgel als Ausstattungsstück des Baudenkmals) — Vergabe nicht ohne denkmalfachliche Freigabe.

3. Zweckbindung und ihre Grenzen

- **c. 1300 CIC:** Der Wille des Gebers ist, einmal angenommen, **strikt zu beachten** — auch hinsichtlich Verwendungszweck und Auflagen. Vor Annahme also prüfen, ob die Pfarrei jede Auflage dauerhaft erfüllen kann und will.
- **Gedenkmesse:** Als Messstipendium-Dauerlast einzuordnen (cc. 1303 § 1 n. 2, 1308 f. CIC — fromme Stiftung). Diözesen begrenzen die Laufzeit solcher Stiftungen regelmäßig (häufig 10-25 Jahre); eine "ewige" Zusage darf der Pfarrer nicht machen. Lösung: Stiftungsdauer schriftlich begrenzen, Reduktionsvorbehalt nach c. 1308 aufnehmen.
- **Mitspracherecht beim Orgelbauer:** Kanonisch heikel — die Vergabeentscheidung liegt bei Pfarrei/Gremien/Bauamt. Zulässig ist ein **Anhörungsrecht**; ein Vetorecht der Spenderfamilie wäre mit der kirchlichen Vermögensverantwortung (c. 1284: Sorgfalt eines guten Hausvaters) unvereinbar. Im Schenkungsvertrag als "Konsultation, keine Zustimmungspflicht" formulieren.
- **Stiftertafel:** Unbedenklich; Gestaltung mit Bauamt abstimmen.

4. Herkunft von Adelgunds Anteil

Die Annahme einer Spende von einer Ausgetretenen ist kirchenrechtlich **nicht verboten** — der Ausschluss des DBK-Dekreets 2012 betrifft Sakramente, Ämter und Gremien, nicht Zuwendungen. Pastoral ist der Beitrag sogar ein Zeichen der Verbundenheit, das im Wiederversöhnungsgespräch (Aktenstück 06) gewürdigt werden kann. Steuerlich: Zuwendungsbestätigung (§ 10b EStG) kann die Pfarrei als kirchliche juristische Person des öffentlichen Rechts ausstellen — der Kirchenaustritt des Spenders ist dafür unerheblich.

5. Form

Empfohlen: **schriftlicher Schenkungs-/Stiftungsvertrag** mit: Betrag und Zahlungsplan, Zweck (Orgelrestaurierung nach denkmalfachlicher Maßgabe), Stiftertafel-Text, Gedenkmesse (Anzahl, Laufzeit, Stipendienhöhe nach Diözesanordnung, Reduktionsvorbehalt c. 1308), Konsultationsrecht bei der Vergabe, Rückfallklausel bei Zweckfortfall (c. 1300-konform: Rückgabe oder zweckähnliche Verwendung mit Zustimmung des Ordinarius und Anhörung der Familie).

Empfehlung

1. Dankschreiben an die Familie, verbunden mit Hinweis: Annahme steht unter Gremien- und Ordinariatsvorbehalt.
2. Beschlussvorlage für den Vermögensverwaltungsrat (nächste Sitzung) mit Vertragsentwurf.
3. Genehmigungsantrag ans Ordinariat (mit Aktenstück 17 bündeln); parallel Voranfrage Landesdenkmalamt zur Orgelrestaurierung.
4. Drei Vergleichsangebote von Orgelbaufirmen einholen — Konsultation der Familie dokumentieren, Entscheidung bei den Gremien belassen.

Schreiben an das Ordinariat — Entwurf

Pfarrei Sancta Caecilia Pfarrer Dr. Burkhard Tessenow Caecilienplatz 2

An das Bischöfliche Ordinariat — Hauptabteilung Kirchenrecht — z. Hd. Frau Ordinariatsrätin Dr. Veerle Hagedorn

Betreff: Gebündelte Anfrage Pfarrei Sancta Caecilia — Familie von Rabenfels; hier: Wiederversöhnung nach Kirchenaustritt (EILT, Begräbnis in elf Tagen), Mischehen-Lizenz, Annahme zweckgebundener Großspende

Sehr geehrte Frau Ordinariatsrätin,

in der Pfarrei Sancta Caecilia sind drei miteinander verbundene Vorgänge der Familie von Rabenfels anhängig, zu denen ich um kirchenrechtliche Einschätzung und — soweit erforderlich — um die Entscheidung des Herrn Generalvikars bitte.

1. Wiederversöhnung nach staatlichem Kirchenaustritt — EILT

Frau Adelgund von Rabenfels (geb. 14.04.1982, getauft 02.05.1982 in Sancta Caecilia, gefirmt 11.06.1996) hat am 17.10.2019 den staatlichen Kirchenaustritt erklärt (Mitteilung der Meldebehörde liegt vor; Randvermerk im Taufbuch gesetzt). Nach ihrer glaubhaften Darstellung im Seelsorgegespräch vom 12. d. M. war der Austritt steuerlich motiviert; ein Glaubensabfall liegt aus meiner pastoralen Wahrnehmung nicht vor. Frau von Rabenfels wünscht die Wiederversöhnung mit der Kirche und möchte beim Begräbnis ihrer Mutter, Frau Mechthild Rabenfels, **am [Datum, in elf Tagen]** die heilige Kommunion empfangen.

Ich bitte um Mitteilung,

a) welche Form der Wiederaufnahme nach der hiesigen diözesanen Ordnung erforderlich ist (schriftliche Erklärung gegenüber dem Pfarrer, Glaubensgespräch, Zustimmung des Ordinariats), b) ob die Lossprechung im Rahmen einer Beichte vor dem Begräbnis durch mich erfolgen kann oder dem Herrn Generalvikar bzw. der Bistumsleitung vorbehalten ist, c) ob gegen die Mitwirkung von Frau von Rabenfels am Begräbnis (Lesung, Fürbitten) Bedenken bestehen — ich beabsichtige, sie zuzulassen.

Wegen des Begräbnistermins bitte ich um **Antwort binnen fünf Werktagen**, gern vorab telefonisch oder per E-Mail.

2. Mischehen-Erlaubnis (c. 1124, 1125 CIC) mit vorgelagerter Ligamen-Prüfung

Frau Kunigunde von Rabenfels (katholisch, formpflichtig) beabsichtigt die Eheschließung mit Herrn Jasper Ellingworth (anglikanisch getauft, Church of England). Die Voraussetzungen des c. 1125 CIC werden derzeit im Ehevorbereitungsprotokoll dokumentiert; den Antrag auf licentia reiche ich nach.

Vorab weise ich auf eine **mögliche Ligamen-Frage** hin: Herr Ellingworth war 2014-2017 standesamtlich verheiratet (geschieden). Sollte die frühere Partnerin getauft sein, wäre die Vorehe mangels katholischer Formpflicht des Herrn Ellingworth möglicherweise gültig (c. 1085 CIC). Ich bitte um Bestätigung meiner Einschätzung, dass vor jeder Terminzusage die Unterlagen (Heiratsurkunde, Scheidungsurteil, Taufstatus der früheren Ehefrau) zu prüfen sind, sowie ggf. um Verweis an das Offizialat.

3. Annahme einer zweckgebundenen Großspende (180.000 EUR, Orgelrestaurierung)

Die Familie von Rabenfels bietet der Pfarrei 180.000 EUR für die Restaurierung der denkmalgeschützten Walcker-Orgel (1897) an, verbunden mit Stiftertafel, jährlicher Gedenkmesse für die Verstorbene und einem Konsultationsrecht bei der Auswahl des Orgelbauers. Der Kirchenvermögensverwaltungsrat berät am [Datum]. Im Hinblick auf c. 1267 § 2, c. 1300, cc. 1303 ff. CIC und die diözesane Vermögensordnung bitte ich um

a) Genehmigung der Annahme der auflagenverbundenen Zuwendung, b) Mitteilung der zulässigen Höchstlaufzeit der Messstiftung samt Stipendienregelung, c) Beteiligung des Bischöflichen Bauamts für die denkmalfachliche Begleitung.

Ein Teilbetrag von 60.000 EUR stammt von Frau Adelgund von Rabenfels; ich gehe davon aus, dass deren Austrittsstatus der Annahme nicht entgegensteht, und bitte um kurze Bestätigung.

Die einschlägigen Aktenstücke (Sachstandsvermerk, Taufregistrauszug, Vermerke zu Austritt, Ehe und Spende) füge ich bei. Für eine telefonische Vorabstimmung stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und Segenswünschen

Dr. Burkhard Tessenow, Pfarrer

Anlagen: Aktenstücke 01, 03, 04, 05, 06, 08; Chronologie (02)

English Canon Law Note — for the Anglican fiancé and St Botolph's Parish

From: Parish Office Sancta Caecilia, Dr Burkhard Tessenow, Parish Priest

To: The Revd Canon Hilary Marchbanks, St Botolph's, and Mr Jasper Ellingworth

Re: Forthcoming marriage of Mr Jasper Ellingworth and Ms Kunigunde von Rabenfels — canonical requirements on the Catholic side

Dear Canon Marchbanks, dear Mr Ellingworth,

Thank you for your kind enquiry. Allow me to set out, in plain terms, what Catholic canon law requires of us for the forthcoming wedding, and what it does **not** require of Mr Ellingworth.

1. Two errors we are trying to avoid

The parish seeks to avoid two opposite mistakes: treating a civil withdrawal from the Church (a German peculiarity concerning Ms von Rabenfels' mother) as if baptism had disappeared — it cannot disappear (canon 849) — and treating the same withdrawal as if it had no ecclesial significance at all. Neither error affects the bride: Kunigunde remains a Catholic in good standing.

2. The marriage itself: a "mixed marriage", and what that means

Since Mr Ellingworth was baptised in the Church of England — a baptism we recognise without re-baptism — the union is a **mixed marriage** under canon 1124, not a case of "disparity of cult" (canon 1086, which concerns the unbaptised). The practical consequences:

- The parish needs a **permission (licentia)** from the diocesan bishop's office, not a dispensation. This is routine.
- Under canon 1125, **only the Catholic party makes promises**: Kunigunde declares that she will remain a Catholic and will do all in her power to have the children baptised and raised as Catholics. **Mr Ellingworth signs nothing and promises nothing**; he is simply to be informed of her promises in good time, which this letter also serves to document. His conscience is not bound by our law.
- Both parties are instructed on the essential properties of marriage — unity and indissolubility (canons 1055, 1056) — which Anglican doctrine shares.

3. Form of the ceremony

The wedding will take place at Sancta Caecilia before the parish priest and two witnesses (canonical form, canon 1108). We warmly invite Canon Marchbanks to take part — readings, exhortation and blessing are very welcome; a joint celebration of the Eucharist is not possible, and we would in any case recommend a Liturgy of the Word, so that neither congregation is placed in an awkward position regarding Holy Communion (canon 844 § 4 makes eucharistic sharing an exception, not the rule).

4. One point we must clarify first

We understand Mr Ellingworth was civilly married from 2014 to 2017. Because Anglicans are not bound by the Catholic canonical form, that earlier marriage may well be **valid in our law** if his former wife was baptised — in which case the impediment of the bond (canon 1085) would bar a new marriage until a Church tribunal has examined the first one. May we kindly ask for: the 2014 marriage certificate, the 2017

decree absolute, and any information on the former wife's baptism. We cannot fix a wedding date before this is resolved; please treat this as the most urgent item.

5. Documents requested from St Botolph's

- Certificate of Mr Ellingworth's baptism (certified copy);
- any record concerning the 2014 marriage held in your registers.

With every good wish, and in the hope of a celebration that honours both our traditions,

Dr Burkhard Tessenow Parish Priest, Sancta Caecilia

Carta pastoral en español — para la comunidad hispanohablante de la parroquia

Parroquia Sancta Caecilia — carta del párroco a la comunidad de lengua española

Queridos hermanos y hermanas:

Algunos de ustedes me han preguntado, con ocasión del funeral de la señora Mechthild Rabenfels, cómo entiende la Iglesia la situación de quienes han declarado ante el Estado alemán su "salida de la Iglesia" (Kirchenaustritt) y desean, sin embargo, acercarse a los sacramentos. Quiero responder con claridad y con misericordia, porque ambas cosas van juntas.

El bautismo no se borra

El bautismo imprime carácter; nadie puede "desbautizarse" (canon 849). Quien fue bautizado sigue siendo hijo o hija de la Iglesia, también cuando una declaración civil lo separa de la comunidad visible. Por eso la Iglesia en Alemania no trata la declaración civil como una apostasía automática: muchas veces el motivo es el impuesto eclesiástico y no la fe.

Pero la declaración tiene peso

Al mismo tiempo, la declaración pública de salida es un acto serio: según el decreto de los obispos alemanes del año 2012, quien la hace no puede recibir los sacramentos —confesión, comunión, confirmación, unción— ni ejercer cargos en la Iglesia, hasta que se reconcilie. No es un castigo eterno: es una llamada a volver. El camino de regreso es sencillo y está siempre abierto: una conversación con el párroco, una declaración de retorno y, cuando el corazón lo pide, la confesión sacramental.

Lo que esto significa en la práctica

- Si usted declaró la salida por motivos económicos y desea volver: venga a hablar conmigo. El camino se recorre en días, no en años.
- Si un familiar suyo está en esta situación ante un funeral o una boda: busquemos la reconciliación **antes** de la celebración, con discreción y sin avergonzar a nadie ante el altar.
- Las ofrendas y donativos de personas que han salido civilmente de la Iglesia pueden aceptarse; la generosidad hacia la casa de Dios nunca se rechaza, y puede ser el primer paso del retorno.

Una palabra sobre el matrimonio

Para quienes preparan una boda con una persona bautizada en otra confesión cristiana (matrimonio mixto, canon 1124): la parte católica promete permanecer en la fe y hacer cuanto esté en su mano para que los hijos sean bautizados y educados católicamente; la otra parte **no firma promesa alguna** — solo es informada. Nadie es obligado contra su conciencia.

Les bendigo de corazón, y les espero — a todos, también a los que se fueron.

Dr. Burkhard Tessenow, párroco

Lettera in italiano — all'Ufficio matrimoni della Curia (per conoscenza al parroco di origine)

Parrocchia Sancta Caecilia — al Rev.do Ufficio Matrimoni, e p.c. alla Parrocchia di San Callisto (parrocchia di origine della famiglia Rabenfels)

Oggetto: richiesta di orientamento — uscita civile dalla Chiesa, sacramenti, matrimonio misto e donazione vincolata (famiglia von Rabenfels)

Reverendi Confratelli,

la parrocchia chiede un orientamento prudente e conforme al diritto canonico su quattro questioni collegate, sorte in occasione delle esequie della signora Mechthild Rabenfels.

1. Uscita civile e ritorno

La figlia della defunta, sig.ra Adelgund von Rabenfels, ha dichiarato nel 2019 davanti all'autorità civile tedesca l'uscita dalla Chiesa (il cosiddetto *Kirchenaustritt*, istituto legato all'imposta ecclesiastica). Secondo il decreto generale della Conferenza Episcopale Tedesca del 20.09.2012, tale dichiarazione comporta l'esclusione dai sacramenti e dagli uffici ecclesiali, senza costituire automaticamente apostasia (cann. 751, 1364 CIC). Il battesimo rimane indelebile (can. 849). La signora desidera riconciliarsi e ricevere la comunione alle esequie della madre: chiediamo conferma della prassi diocesana per la riammissione (dichiarazione, colloquio, eventuale confessione con facoltà riservata).

2. Matrimonio misto

La nipote della defunta intende sposare un battezzato anglicano: si tratta di matrimonio misto (can. 1124), per cui chiederemo la licenza secondo il can. 1125 — con le promesse della sola parte cattolica. Segnaliamo una possibile questione di **ligamen** (can. 1085): il fidanzato ha contratto nel 2014 un matrimonio civile, sciolto nel 2017; se la precedente moglie era battezzata, quel vincolo potrebbe essere canonicamente valido, non essendo gli anglicani tenuti alla forma canonica. Prima di fissare la data, raccoglieremo i documenti e, se necessario, rimetteremo la questione al Tribunale ecclesiastico.

3. Donazione vincolata

La famiglia offre 180.000 EUR per il restauro dell'organo storico, con targa commemorativa, una Messa annuale di suffragio e un diritto di consultazione nella scelta dell'organaro. Applichiamo i cann. 1267 § 2, 1300, 1303 ss. CIC: accettazione con licenza dell'Ordinario, durata limitata della pia fondazione, consultazione sì, veto no.

4. Richiesta

Vi saremmo grati per una risposta entro cinque giorni lavorativi quanto al punto 1 (le esequie sono fissate fra undici giorni); per i punti 2 e 3 seguiranno le pratiche ordinarie.

Con fraterni saluti in Cristo,

Dr. Burkhard Tessenow, parroco

Nota Latina — de statu canonico personae quae actu civili ab Ecclesia discessit

Quaestio: Quid valet declaratio civilis discessionis ab Ecclesia ("Kirchenaustritt") in foro canonico?

I. Principia

1. **Status baptismalis permanet.** Baptismus characterem indelebilem imprimit (can. 849 CIC); nemo umquam "debaptizari" potest. Persona baptizata in Ecclesia Christi manet eique iuribus et officiis obligatur (can. 96, can. 11 CIC).
2. **Declaratio civilis tamen signum publicum est.** Declaratio coram auctoritate civili facta, qua quis ab Ecclesia discedere profitetur, signum publicum separationis a communione ecclesiastica esse potest et effectus pastorales atque canonicos habet. Secundum Decretum Generale Conferentiae Episcoporum Germaniae diei 20 Septembris 2012, qui ita discessit a sacramentis recipiendis, ab officiis ecclesiasticis gerendis et a muneribus exercendis excluditur, donec reconcilietur.
3. **Non tamen ipso facto apostasia.** Discessio civilis non est eo ipso apostasia, haeresis vel schisma (cann. 751, 1364 CIC); motiva enim saepe oeconomica sunt (tributum ecclesiasticum), non fidei abdicatio. Ideo poena latae sententiae non praesumitur, sed singula adiuncta perpendenda sunt.

II. Applicatio ad casum

Domina Adelgund, anno 2019 civiliter egressa, fidem se servasse asserit et reconciliationem petit ante exsequias matris. Via reditus: colloquium cum parocho, declaratio reditus secundum ordinationem dioecesanam, et — ubi conscientia postulat — confessio sacramentalis (attenta facultate absolvendi, quae Ordinario reservari potest).

III. Conclusio

Misericordia et veritas obviaverunt sibi (Ps 84,11): nec baptisma negandum quasi evanuerit, nec discessio extenuanda quasi nihil esset. Porta reditus semper patet.

Parochus Sanctae Caeciliae

[illegible]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible]

■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. **ВВЕДЕНИЕ**: Рассмотреть роль и значение искусства в жизни общества, его способность отражать действительность и влиять на сознание людей.

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible][illegible]

██████████ ██████████ ██████████ ██████████.

Nota em português — para as famílias lusófonas da paróquia

Paróquia Sancta Caecilia — nota pastoral do pároco

Caros irmãos e irmãs,

por ocasião do funeral da senhora Mechthild Rabenfels, alguns de vós perguntaram como a Igreja entende a situação de quem declarou perante o Estado alemão a "saída da Igreja" (Kirchenaustritt) e deseja, ainda assim, aproximar-se dos sacramentos. Respondo com clareza e misericórdia — as duas andam juntas.

O batismo não se apaga

O batismo imprime caráter indelével (cânon 849); ninguém pode ser "desbatizado". Quem foi batizado permanece filho ou filha da Igreja, mesmo quando uma declaração civil o separa da comunidade visível.

Mas a declaração tem peso

Segundo o decreto dos bispos alemães de 20 de setembro de 2012, quem declara civilmente a saída fica afastado dos sacramentos — confissão, comunhão, crisma, unção — e dos cargos eclesiais, até se reconciliar. Não é condenação: é um chamado ao regresso. Muitas vezes o motivo é o imposto eclesástico, não a perda da fé; por isso a declaração não é tratada automaticamente como apostasia.

O caminho de volta é curto

Uma conversa com o pároco, uma declaração de regresso conforme a norma diocesana e, quando o coração o pede, a confissão sacramental. Antes de um funeral ou casamento, resolvemos tudo com discrição — ninguém é envergonhado diante do altar.

Sobre o matrimónio misto

Quem se prepara para casar com pessoa batizada noutra confissão cristã (matrimónio misto, cânon 1124): só a parte católica promete permanecer na fé e fazer o que estiver ao seu alcance para que os filhos sejam batizados e educados catolicamente; a outra parte **não assina promessa alguma** — é apenas informada. A consciência de ninguém é forçada.

As ofertas de quem saiu civilmente da Igreja podem ser aceites com gratidão — a generosidade para com a casa de Deus pode ser o primeiro passo do regresso.

Com a minha bênção, Pe. Dr. Burkhard Tessenow

Datei: 17-email-ordinariat-rueckfrage.eml

Von	ordinariat.rheinwarte@example.invalid
An	pfarrbuero.santa-caecilia@example.invalid
Datum	Tue, 12 May 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Rückfrage: Familie von Rabenfels / Kirchenaustritt / Ehevorbereitung

Sehr geehrter Herr Pfarrer,

bitte übersenden Sie den Taufregistrauszug mit Randvermerken, die staatliche Austrittsbescheinigung, das begonnene Ehevorbereitungsprotokoll und eine kurze Darstellung des pastoralen Gesprächs. Bitte keine Zusage zur Sakramentenzulassung vor Rücksprache als verbindliche Entscheidung formulieren.

Mit freundlichen Grüßen

Ordinariat Rheinwarte

Datei: 02-chronologie-und-fristen.csv

Datum	Ereignis	Dokument	Prüfpunkt
2019-10-17	staatlicher Kirchenaustritt Adelgund	Austrittsbescheinigung	staatlich/kirchenrechtlich trennen
2026-05-04	Anfrage kirchliche Trauung Kunigunde/Jasper	E-Mail Familie	Mischehe, Form, Erlaubnis
2026-05-08	Tod Mechthild	Sterbeurkunde	Begräbnis und Angehörigengespräch
2026-05-10	Spendenangebot Orgel	Telefonnotiz	Vermögensverwaltung
2026-05-12	Rückfrage Ordinariat	E-Mail	Zuständigkeit

Tabellenblatt: Pruefmatrix

Thema	CIC-Anker	Katechismus-Anker	Zuständigkeit	Nächster Schritt
Taufe/Register	can. 849-878, 535	KKK 1213-1284	Pfarrei/Ordinariat	Registerauszug prüfen
Kirchenaustritt	can. 205, 209, 222, 751	KKK 837, 2043	Ordinariat	Partikularrecht live prüfen
Kommunion/Beichte	can. 912, 915, 916, 959-997	KKK 1384-1395, 1422-1498	Pfarrer/Ordinariat	Gespräch anbieten
Mischehe	can. 1124-1129	KKK 1633-1637	Ordinariat	Erlaubnis dokumentieren
Spende Orgel	can. 1254-1310	KKK 2401-2463	Kirchenvorstand/Ordinariat	Genehmigung prüfen

Pastoralbrief - Entwurf

Liebe Frau von Rabenfels,

die Pfarrei möchte Sie in der Trauer um Ihre Mutter nicht allein lassen. Zugleich müssen wir die kirchliche Lage sorgfältig und wahrhaftig klären.

Die Taufe bleibt eine sakramentale Wirklichkeit. Eine staatliche Austrittserklärung löscht sie nicht. Sie ist aber ein ernster öffentlicher Schritt, der für die kirchliche Gemeinschaft nicht belanglos ist.

Wir schlagen deshalb ein persönliches Gespräch vor. Es soll nicht als bürokratische Hürde, sondern als Weg der Klärung, Versöhnung und guten Begleitung verstanden werden.

Sancta Caecilia - kanonische Lagekarte

Taufe bleibt | Austritt ernst nehmen

Sakramente: Beichte - Kommunion - Begräbnis

Ehe: katholisch + anglikanisch -> Mischehe prüfen

Spende: Zweckbindung + Ordinariat + Pfarrvermögensrat

Output: DE / EN / ES / IT / PT / LA / AR